

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 753/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด บุรีรัมย์
นาย อา น พะโรงรัมย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 220

เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 371 ข้อหาอื่นให้
ยกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ข้อหาตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ จึงต้องห้ามมิให้
ฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 220.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรค
สอง, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21
ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 371 พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 6

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
371 ปรับ 100 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,
30 ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวรูปิน เครื่องกระสุนปืน
วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรูปิน พ.ศ. 2490 ด้วย

ศาลอุทธรณ์อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวรูปินเครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรูปิน พ.ศ. 2490
มาตรา 7,8 ทวิ วรรคสอง 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ศาลชั้น
ต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ข้อหาอื่นให้
ยกฟ้อง ดังนั้นเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ข้อหาตามพระราช
บัญญัติอาวรูปินเครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรูปิน
พ.ศ. 2490 จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
220 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมปีน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรรมปีน พ.ศ. 2490 ด้วย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 จึงเป็นการยกฟ้องโจทก์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ย่อมเป็นการยกฟ้องโจทก์ตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมปีน ฯลฯ ด้วย จึงเป็นการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดข้อหาดังกล่าว โจทก์ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 และเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะใช้คำว่า "คดี" ก็ตาม แต่ศาลฎีกาวินิจฉัยรวมถึง "ข้อหา" ด้วย อันเป็นการตีความที่ต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว และถือเป็นคุณแก่จำเลยด้วย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์